

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2293/2533

นาย เคน กันยาเถื่อน
นาย บุญ มา ธรรม โรเวช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 653

ส. ยืมเงินจำเลยไปโดยมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับพิพาทให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ แต่ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือ ดังนี้ แม้ ส. จะยังไม่ได้ชำระหนี้แก่จำเลย จำเลยก็ไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ เมื่อหนี้ที่จำเลยอาศัยเป็นมูลเหตุให้ยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับพิพาทไม่อาจฟ้องร้องให้บังคับคดีได้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นไว้เป็นประกันหนี้ต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 451 ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามแก่โจทก์ จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยได้ยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 541 (ที่ถูกต้อง 451) ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของนางเสาว์ ธรรมโรเวช ไว้จริงทั้งนี้ เพราะเมื่อเดือนธันวาคม 2524 นายสา ธรรมโรเวช กับนางเสาว์ได้กู้ยืมเงินจำเลยไปจำนวน 10,000 บาท แล้วมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 451 และเลขที่ 2701 ตำบลเดียวกันของนางเสาว์ให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ ต่อมานางเสาว์

ถึงแก่กรรมลงโดยยังไม่ได้ชำระหนี้ให้จำเลย ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์ในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนางเสาร์ชำระหนี้จำนวน 10,000 บาท ให้แก่จำเลย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่จำเลยกล่าวอ้างว่านางเสาร์กู้ยืมเงินจำเลย 10,000 บาท นั้น เป็นการกล่าวอ้างขึ้นมอลอย ๆ จำเลยไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือมาแสดง ขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลย โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางเสาร์ ธรรมโรเวช ตามคำสั่งศาลจำเลยครอบครองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 451 ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามของนางเสาร์ไว้

คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาประการแรกว่า นางเสาร์ ธรรมโรเวชกู้ยืมเงินจำเลยหรือไม่ จำเลยมีตัวจำเลยเบิกความว่า นางเสาร์ได้กู้ยืมเงินจำเลยไป 6,000 บาท คิดดอกเบี้ย 4,000 บาท เพื่อนำเงินไปซื้อบ้านหลังใหม่ โดยไม่ได้ทำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือไว้ คงมอบแต่หนังสือรับรองการทำประโยชน์พิพาท และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับอื่นอีก 2 ฉบับ ให้ยึดถือไว้ ซึ่งความข้อนี้มีนายช่วง ดวงพิมพ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านพยานจำเลยเบิกความสนับสนุน และนายช่วงยังเบิกความด้วยว่าที่ไม่ได้ทำหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือกันไว้เพราะเห็นว่าเป็นพี่น้องกันนายช่วงเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและถือว่าเป็นพยานคนกลาง คำเบิกความนายช่วงมีน้ำหนักรับฟังได้ โดยที่หนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้นถือเป็นเอกสารสิทธิที่สำคัญ หากนางเสาร์ไม่มีหนี้เกี่ยวพันกับจำเลยจริงก็ไม่เชื่อว่าจะมอบให้จำเลยยึดถือไว้ พฤติการณ์ดังกล่าวประกอบพยานบุคคลของจำเลยดังกล่าวแล้วข้างต้นน่าจะเชื่อว่านางเสาร์เคยกู้ยืมเงินจำเลยจริง ฝ่ายโจทก์คงมีตัวโจทก์แต่เพียงปากเดียวเบิกความลอย ๆ ว่าไม่ทราบเรื่องที่นางเสาร์ไปกู้ยืมเงินจำเลย ส่วนข้อที่โจทก์อ้างว่าหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์พิพาทไปอยู่ที่จำเลยเพราะนางเสาร์เคยไปนอนป่วยและรักษาตัวที่บ้าน
จำเลยนั้น โจทก์ก็เพิ่งกล่าวอ้างขึ้นในชั้นฎีกาพยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักน้อย
กว่าพยานหลักฐานจำเลย ฟังว่านางเสาร์ ธรรมโรเวชเคยกู้ยืมเงินจำเลยไปจริง

ปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปมีว่า จำเลยมีสิทธิยึดหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ดังกล่าวไว้หรือไม่ ปรากฏตามข้อต่อสู้ของจำเลยที่ว่านายสา นางเสาร์สามี
ภริยาได้ยืมเงินจำเลย 10,000 บาทนั้นไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือซึ่งลง
ลายมือชื่อผู้ยืม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก
บัญญัติว่า"การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็น
หนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดี
หาได้ไม่" เมื่อหนี้ที่จำเลยอาศัยเป็นมูลเหตุให้ยึดถือ น.ส. 3ก. ฉบับพิพาทไม่อาจฟ้อง
ร้องให้บังคับคดีได้ ฉะนั้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่
กล่าวข้างต้นไว้เป็นประกันหนี้ต่อไปได้เทียบได้ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 229/2532
ประชุมใหญ่ ระหว่างพันตรีโสภณ เกิดนุ่ม โจทก์นายบรรเจิด ชลวิจารณ์ จำเลย"

พิพากษาแก้ ให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) เลขที่
451 หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ให้โจทก์ นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักษาพันธ์-ปรีชา ธนानันท์)

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ